



Nr. 10 Kabinettsitzung vom 4. Dezember 1922, 16 Uhr

R 43 I/1381 , Bl. 94-96

Anwesend: Cuno, v. Rosenberg, Oeser, Hermes, Becker, Albert, Brauns, Geßler, Heinze, Stingl, Groener; StS Hamm, v. Welser, Brugger, Müller, Schroeder, v. Haniel; MinDir. Meissner; LegR Schmidt-Elskop; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

- 1) Note über die Zwischenfälle in Passau, Ingolstadt und Stettin
- 2) Mitteilungen an die Presse über Kabinettsitzungen
- 3) Vorbereitung der Besprechung mit den Ministerpräsidenten der Länder
- 4) 8. Nachtrag zum Reichshaushaltsplan 1922
- 5) Etat für 1923
- 6) Sparaktion
- 7) Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes über Maßnahmen gegen die wirtschaftliche Notlage der Presse
- 8) Antrag Stresemann, Marx und Gen., betreffend Gesetzentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuchs
- 9) Entwurf eines Gesetzes über die privatrechtlichen Verhältnisse von Genossenschaften zum Zwecke der Bodenverbesserung [...]
- 10) Strafantrag gegen die Leipziger Abendpost wegen Beleidigung der Mitglieder der Reichsregierung
- 11) Ausgleichszwischengesetz
- 12) Meliorationen

1) Note über die Zwischenfälle in Passau, Ingolstadt und Stettin

Reichsminister von Rosenberg machte Mitteilungen über die Sach- und Rechtslage¹. Bezüglich der materiellen Forderungen schlug er Unterbreitung der Frage vor ein Schiedsgericht vor. Wegen der anderen Fragen, insbesondere der Abberufung der in Betracht kommenden Beamten und der Entschuldigung, wolle er mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten Fühlung nehmen; er hoffe, daß man zu einer Verständigung kommen werde; denn es käme alles darauf an, nach außen die Einheit zu wahren. Begangenes Unrecht müsse man gutmachen. Im Falle des Einverständnisses würde er als Außenminister die Entschuldigung aussprechen. Sollte eine Verständigung nicht zustande kommen, würde das Kabinett noch einmal Stellung zu nehmen haben. Von verschiedenen Seiten wurde betont, daß man sich klar sein müsse, alles zu vermeiden, um sich nicht ins Unrecht zu setzen. Das Kabinett stimmte dem Vorschlag des Außenministers zu.

2) Mitteilungen an die Presse über Kabinettsitzungen

Mitteilungen über Kabinettsbeschlüsse, soweit sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen, sollen nur durch die Pressestelle der Reichsregierung nach Benehmen mit der Reichskanzlei bekanntgegeben werden.

3) Vorbereitung der Besprechung mit den Ministerpräsidenten der Länder

Der Reichskanzler teilte mit, daß am Dienstag [5. 12.] um 6 Uhr die Ministerpräsidenten der Länder empfangen werden würden. Er würde einen kurzen Überblick über die allgemeine Situation geben; dann würde er die einzelnen Ressortminister bitten, die einschlägigen Vorträge zu halten, und zwar über Außenpolitik, Innenpolitik einschließlich der Rheinlandfrage, Sozialpolitik, Finanzpolitik und Ernährungspolitik; gegebenenfalls sollten am nächsten Tage Einzelbesprechungen stattfinden. Von

¹ Eine kurze Darstellung der Zwischenfälle von Stettin, Passau und Ingolstadt findet sich in der dt. Antwortnote vom 10.12.22, abgedruckt als Dok. Nr. 18. Im Stettiner Fall vom 17.7.22 forderten die Alliierten eine offizielle Entschuldigung des Stettiner Polizeipräsidenten, die Amtsenthebung des verantwortlichen Polizeibeamten und der beteiligten Verbindungsoffiziere sowie die Bestrafung der beteiligten Polizeibeamten, im Passauer Fall forderten die Alliierten mit Note Nollets vom 28. 10. die offizielle Entschuldigung durch den verantwortlichen Magistrat, veröffentlicht in der Presse, die Amtsenthebung des Polizeichefs und des kommandierenden Offiziers. Die RReg. sprach daraufhin ihr Bedauern aus, sicherte die geforderten Genugtuungen im Fall Stettin zu, verwies aber im Fall Passau auf die noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen der bayer. Reg., die sie im Laufe des Novembers wiederholt um beschleunigte und entgegenkommende Behandlung des Falls ersuchte. Als am 22. 11. die in den Passauer Zwischenfall verwickelten alliierten Offiziere erneut anlässlich der Inspektion einer Munitionsanstalt bei Ingolstadt beschimpft und tätlich angegriffen wurden, forderten die Alliierten am 30. 11. in massiver Form Genugtuung für diese drei Zwischenfälle. Die Note der Botschafterkonferenz, von Poincaré unterzeichnet, lautet in ihrem wesentlichen letzten Absatz: „Angesichts der unzureichenden Genugtuung der Deutschen Regierung wegen der Vorfälle in Stettin und Passau wie des neuen Falles in Ingolstadt und angesichts der unerläßlichen Notwendigkeit, dem Widerstand der deutschen Behörden gegen die Ausführung der militärischen Vertragsbestimmungen ein Ende zu machen, wie auch die Mitglieder der IMK in der Ausübung ihrer Tätigkeit zu schützen, haben die Alliierten Regierungen bestimmt, daß vor dem 10. 12. d. J.

1. die von der deutschen Regierung noch nicht gegebenen und oben in Erinnerung gebrachten Genugtuungen auszuführen sind,
2. die betreffs des Vorfalles in Ingolstadt der Deutschen Regierung von der IMK anzugebenden Wiedergutmachungen und Sühnehandlungen auszuführen sind,
3. der Bayer.Minpräs. der IMK schriftlich seine Entschuldigung für die Vorfälle in Passau und Ingolstadt auszusprechen hat,
4. jede der Städte Passau und Ingolstadt mit einer Buße von 500 000 Goldmark bestraft wird, die an die IMK zu zahlen ist. Sollte diese Zahlung zu dem festgesetzten Tage nicht oder nur teilweise bewirkt sein, so würden die Alliierten Regierungen zu ihren Gunsten 1 Million Goldmark oder den Gegenwert dieser Summe aus den Geldmitteln erheben, die die Bayerische Regierung aus der Pfalz bezieht oder, falls diese nicht ausreichen, aus irgend welchen anderen von ihnen zu bestimmenden Mitteln im besetzten Rheinland.“ (Dt. und frz. Wortlaut der Note in R 43 I/415, Bl. 348-360, 320-322; hier auch das übrige Material zu den Zwischenfällen).

verschiedenen Seiten wurde vorgeschlagen, auch am Dienstag schon die stimmführenden bevollmächtigten Mitglieder zum Reichsrat hinzuzuziehen².
Das Kabinett stimmte den Vorschlägen zu.

4) 8. Nachtrag zum Reichshaushaltsplan 1922

Dem Entwurf wurde zugestimmt³.
Der Reichsminister der Finanzen wird das Weitere veranlassen.

5) Etat für 1923

Der *Reichskanzler* stellt zur Erwägung, ob es noch möglich sei, den Etat für 1923 zurückzuziehen⁴, jedenfalls müsse in den einzelnen Ressorts die größte Sparsamkeit obwalten.
Staatssekretär Schroeder machte Mitteilung über die Reichsratssitzung⁵, in der er mitgeteilt hätte, daß die Reichsregierung mit dem Reichsrat dahin einig gehe zu sparen, wo gespart werden könne. Die Herren Ressortschefs bäte er, in ihren Ressorts Anweisung zu geben, daß in zweifelhaften Fällen gutwillig Streichungen vorgenommen werden sollten.

6) Sparaktion

Das Kabinett nahm Kenntnis von der Antwort des Staatsministers a. D. Saemisch wegen Übernahme der Sparaktion⁶. Es bestand Einverständnis darüber, daß Herr Saemisch über die vom Kabinett zu verfolgende einschlägige Politik unterrichtet wird, insbesondere soweit Maßnahmen der Ziffer 3 der Richtlinien in Frage kommen. Zu diesem Zweck soll Staatsminister Saemisch zu Kabinettsitzungen zugezogen werden, die sich mit derartigen Fragen befassen. Im übrigen soll Staatsminister Saemisch demnächst zu einer Kabinettsitzung eingeladen werden, welche sich mit der ihm übertragenen Gesamtaufgabe befassen wird⁷. Der Reichsminister der Finanzen wird einen Vorschlag für ein

² In der Einladung an die MinPräs. vom 2. 12. hatte Cuno geschrieben: „Die Aussprache am Dienstag soll im engsten Kreise ausschließlich der Herren Staats-, Minister- und Senatspräsidenten stattfinden; wenn Erörterungen noch in einem weiteren Kreise sonst beteiligter Minister der Länder beabsichtigt sein sollten, so soll dies am Mittwoch [6. 12.] geschehen.“ (R 43 I/2327, Bl. 142 f.). Die Protokolle der Besprechungen vom 5. und 6. 12. sind abgedruckt als Dok. Nr. 11 und 13.

³ Damit wird der RFM ermächtigt, zum Ankauf von Getreide Reichsschatzanweisungen bis zu 300 Mrd. M auszufertigen. Der Entwurf wird am 12. 12. vom RT unverändert angenommen und am 15.12.22 als Gesetz verkündet (RGBl. II, S. 793).

⁴ Der Haushaltsplan für 1923 war noch vom Kabinett Wirth am 9.11.22 genehmigt und zusammen mit den später eingehenden Anlagen gedruckt worden (R 43 I/875, Bl. 128-157). Als RT-Drucks. Nr. 5468 (Bd. 376) wird er am 12.1.23 zusammen mit den Änderungsanträgen des RR dem RT zugeleitet, der die Etatberatungen am 25. 1. mit einer Rede des RFM eröffnet (RT-Bd. 357, S. 9491 ff.). Da die Etatberatungen des RT nicht mehr rechtzeitig zum Abschluß gelangen, legt die RReg. am 20.3.23 einen „Gesetzesentwurf betr. die vorläufige Regelung des Reichshaushalts für das Rechnungsjahr 1923“ vor (RT-Drucks. Nr. 5671, Bd. 377), der vom RT am 21. 3. mit einer Änderung angenommen und unter dem 22.3.23 als Gesetz verkündet wird (RGBl. II, S. 181 f.). Der eigentliche Haushaltsplan für 1923 wird vom RT in 3. Lesung vom 12. – 16. 5. beraten und verabschiedet (RT-Bd. 360, S. 10991 ff.); der RFM erklärt sich mit den Änderungen des RT einverstanden und erhält im Beschlußverfahren bis zum 26. 5. die Zustimmung des Kabinetts (R 43 I/876, Bl. 43-47). Unter dem 4.6.23 wird der Haushaltsplan verkündet (RGBl. II, S. 231 ff.).

⁵ Am 4. 12., 10 h, hatte in den RR-Ausschüssen die Aussprache über den Haushaltsplan für 1923 begonnen (R 43 I/875, Bl. 172-173).

⁶ Mit Schreiben vom 1. 12. hatte Saemisch die ihm angetragene Sonderaufgabe angenommen und dabei bemerkt: „Wie ich schon dem Herrn RFM gegenüber hervorgehoben habe, wird eine Reihe von Ausgabenposten, für deren Einstellung in den Etat u. a. auch politische Erwägungen maßgebend sind oder waren, auf ihre Notwendigkeit und Angemessenheit nur dann von mir geprüft und zutreffend beurteilt werden können, wenn ich über die Politik, die das Reichskabinett im allgemeinen oder im Einzelfalle verfolgt, unterrichtet bin. Ich halte es deshalb für geboten, daß mir Gelegenheit gegeben wird, an Kabinettsitzungen, die sich mit derartigen Fragen befassen, als Zuhörer teilzunehmen. Das Gleiche gilt allgemein von solchen Maßnahmen der RReg., die in Ziffer 3 der Richtlinien [s. Anm. 2 zu Dok. Nr. 4] näher bezeichnet sind.“ (R 43 I/1947, Bl. 370).

⁷ Eine solche Kabinettsberatung kommt nicht zustande. Saemisch wird lediglich am 18.4.23 einmal zu einer Beratung des Kabinetts hinzugezogen; in seinem ersten Rechenschaftsbericht vom 22.5.23 fordert er eine stärkere Beteiligung an den Kabinettsberatungen (vgl. Anm. 2 und 4 zu Dok. Nr. 212). Material über Maßnahmen und Pläne Saemischs in R 43 I/1947 und 1948.

entsprechendes Antwortschreiben an Herrn Staatsminister a. D. Saemisch und für eine Pressenotiz dem Herrn Reichskanzler vorlegen⁸.

7) Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes über Maßnahmen gegen die wirtschaftliche Notlage der Presse

Nach eingehender Erörterung wurde dem Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Ergänzungsvorschlages bei Rk. 10028 gegen die Stimme des Vertreters des Ernährungsministers zugestimmt⁹.

8) Antrag Stresemann, Marx und Gen., betreffend Gesetzentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuchs

Der *Reichsminister der Justiz* wies auf die politische Bedeutung des Antrages hin, dessen Annahme die Sozialdemokratie sich mit allen Mitteln widersetzen werde¹⁰. Ein Zusammenstoß in dieser Situation scheine ihm bedenklich zu sein, so sehr er verstehen könne, daß die Koalitionsparteien den Antrag durchbringen wollten. Er glaube, daß man die Verhandlungen im Rechtsausschuß laufen lassen solle, daß man aber einen Druck auf die Parteien ausüben müsse, die Verhandlungen nicht im Plenum zu führen.

Der *Reichsminister des Innern* teilte die Auffassung des Reichsministers der Justiz über die Schwierigkeit der Situation und wies darauf hin, daß er die Bestimmungen in das Reichsvereinsgesetz aufzunehmen beabsichtige. Er bäte daher, den Reichsminister der Justiz sich hierfür einsetzen zu wollen. Der *Reichsminister der Justiz* erklärte sich bereit, diesen Versuch zu machen. Sollte sich dies nicht ermöglichen lassen, so müsse man die Angelegenheit im Rechtsausschuß laufen lassen¹¹. Das Kabinett war hiermit einverstanden.

⁸ Unter dem 28. 12. ergeht das Antwortschreiben des RK an Saemisch, in dem die Kabinettsbeschlüsse vom 4. 12. mitgeteilt werden (R 43 I/1947, Bl. 357 f.). Bezüglich einer Presseerklärung hatte Saemisch in seinem Schreiben erklärt: „Eine entspr. Richtigestellung der bisherigen Presseveröffentlichungen, die von der Ernennung eines Sparsamkeitskommissars oder Diktators sprechen, glaube ich der dortseitigen Veranlassung anheimstellen zu sollen.“ (R 43 I/1947, Bl. 370). Der Entwurf für eine Pressenotiz war bereits am 30. 11. angefertigt worden (R 43 I/1947, Bl. 361), am 12. 12. erschien die Notiz in der Presse.

⁹ Der Gesetzentwurf war am 13. 11. vom damaligen RWiM Schmidt vorgelegt worden, in der Kabinettsitzung vom 20. 11. wegen der Bedenken des RK Wirth aber nicht mehr verabschiedet worden (R 43 I/2465, Bl. 340-343, 344). Auf Anregung des RFM schlägt der RWiM am 2. 12. als Ergänzung noch einen Punkt b) vor. In dieser Form gelangt der Gesetzentwurf am 12.1.23 an den RT (RT-Drucks. Nr. 5473, Bd. 376) und wird hier trotz des Widerspruchs des RR gegen die Erhöhung der Holzabgabe (RT-Drucks. Nr. 5518, Bd. 376) unverändert verabschiedet und am 3.3.23 als Gesetz erlassen (RGBl. I, S. 159 f.). Die damit erreichte Erhöhung der Holzausfuhrabgabe von ½ auf 1½% erscheint den Verlegern immer noch unzureichend, so daß sie seit Dezember 1922 wiederholt wegen weitergehender Subventionen für das Papierholz vorstellig werden (R 43 I/2465, Bl. 350 f., 353-354, 357 und 2466, R 43 I/2466, Bl. 17-23). Vgl. auch Anm. 32 zu Dok. Nr. 48.

¹⁰ Der Antrag der bürgerlichen Parteien DDP, Zentrum, BVP und DVP vom 17.7.22 (RT-Drucks. Nr. 4825, Bd. 374) sah die Einfügung des folgenden § 107a in das Reichsstrafgesetzbuch vor: „Mit Gefängnis, neben dem auf Geldstrafe bis zu 1 Mio. M. erkannt werden kann, wird bestraft, wer nichtverbotene Versammlungen, Aufzüge oder Kundgebungen mit Gewalt oder durch Bedrohung mit einem Verbrechen verhindert oder sprengt.“ RJM Heinze hatte am 30. 11. die Rkai gebeten, den Antrag vor das Kabinett zu bringen, weil er am 5. 12. im RT behandelt werden sollte (R 43 I/1214, Bl. 175 f.). Die SPD machte diesem Antrag gegenüber geltend, daß die Versammlungsfreiheit durch die geltenden Bestimmungen des Strafgesetzbuchs bereits hinreichend geschützt, der Antrag also überflüssig sei; überdies aber berge der Antrag die Gefahr einer einseitigen Anwendung gegen Links in sich, wie sie insbesondere in Bayern zu befürchten sei; die freie politische Diskussion in den Versammlungen müsse geschützt und nicht verhindert werden.

¹¹ Der Rechtsausschuß setzt in der Folgezeit seine Beratungen fort und legt dem RT am 15.1.23 seinen Bericht vor, der eine erhebliche Verschärfung des Gesetzentwurfes bringt: die strafbaren Tatbestände werden erweitert durch die Einfügung „oder in unmittelbarem Zusammenhange mit solchen Versammlungen, Aufzügen oder Kundgebungen Gewalttätigkeiten begeht“; auch der Versuch wird unter Strafe gestellt (RT-Drucks. Nr. 5477, Bd. 376). Am 24.4.23 wird vor dem RT über die Ausschlußberatungen berichtet und der Gesetzentwurf lebhaft diskutiert (RT-Bd. 359, S. 10720 ff.). Zur weiteren Entwicklung s. Anm. 9 zu Dok. Nr. 131.

9) Entwurf eines Gesetzes über die privatrechtlichen Verhältnisse von Genossenschaften zum Zwecke der Bodenverbesserung [...]

10) Strafantrag gegen die Leipziger Abendpost wegen Beleidigung der Mitglieder der Reichsregierung

Auf Antrag des Reichsministers der Justiz wurde beschlossen, namens der Reichsregierung den Strafantrag zu stellen¹².

11) Ausgleichszwischengesetz

Nach kurzer Erörterung der Sachlage durch Staatssekretär *Dr. Müller* wurde seinem Vorschlag zugestimmt¹³.

12) Meliorationen

Der *Reichskanzler* brachte kurz die allgemeine Frage der Meliorationen und die Aufbringung der Mittel dazu zur Erörterung¹⁴.

Der *Reichsminister der Finanzen* betonte, daß dies eine Aufgabe der Länder sei und daß das Reich sich möglichste Zurückhaltung auferlegen müsse¹⁵.

¹² Einen entspr. Antrag hatte RJM Radbruch dem RK am 18.11.22 zugesandt; er bezieht sich auf den Artikel „Generallandschaftsdi- rektor Kapp“ in Nr. 135 der ‚Leipziger Abendpost‘ vom 13.6.22 (R 43 I/1228 , Bl. 136).

¹³ Das Ausgleichszwischengesetz, genauer „Gesetz zur vorläufigen Regelung der Zahlungen aufgrund des Reichsausgleichsge- setzes“ wird von StS Müller am 7. 12. im Entwurf mit Begründung dem RT zugeleitet (RT-Drucks. Nr. 5340, Bd. 375), erfährt im 24. Ausschuß einige Veränderungen (RT-Drucks. Nr. 5437, Bd. 376) und wird dann in dieser Form am 18.12.22 verkündet (RGBl. I, S. 925 f.). Mit diesem Gesetz werden die Zahlungen des Reichsausgleichsamtes eingeschränkt, ohne der endgültigen Rege- lung vorzugreifen. Diese soll durch das umfangreiche Reichsentlastungsgesetz erfolgen, das im Entwurf bereits am 16.10.22 vom RMinWiederaufbau an den RT geleitet worden war (RT-Drucks. Nr. 5042, Bd. 375), hier aber einer längeren Beratung unterzogen wird, so daß erst am 15.5.23 der Ausschußbericht vorgelegt werden kann (RT-Drucks. Nr. 5850, 5852, 5859377). Der Gesetzent- wurf wird nach zahlreichen Abänderungen am 16. 5. angenommen und am 4.6.23 verkündet (RGBl. I, S. 305–333).

¹⁴ Der Vorstand des Deutschen Städtetages hatte am 29.11.22 den RK auf die Meliorationsfrage hingewiesen: „Alle bisherigen Versuche, die Meliorationsfrage auf breiter Grundlage zu lösen, scheitern an dem Mangel an Geldmitteln. So sind in Preußen fertige Pläne für Meliorationen im Gesamtbetrage von über 2 Mrd. M vorhanden. Die Hilfe kann nur vom Reich kommen, das allein in der Lage ist, die erforderlichen Mittel bereitzustellen und auf die Länder und Gemeinden entsprechend einzuwirken. [...] Der Deutsche Städtetag legt begreiflicherweise sowohl vom Standpunkt der Ernährung als auch wegen der dadurch gegebenen Möglichkeit, einer etwa einsetzenden Arbeitslosigkeit entgegenzutreten, großen Wert darauf, daß der Gedanke mit möglichster Beschleunigung und größtem Nachdruck in die Wirklichkeit umgesetzt wird.“ (R 43 I/1283 , Bl. 308). Daraufhin kommt es am 4. 12., 11.45 h, unter Beteiligung des RFin., RMin. und RArbMin. zu einer Besprechung in der Rkei. Nach Vortrag von OB Böss, dem Vors. des Dt. Städtetages, „erklärte der Herr RK, daß er die besprochene Frage als eine der wesentlichsten Aufgaben der Regierung ansähe, die schon in den nächsten Tagen in eine eingehende Besprechung darüber eintreten werde.“ (Protokoll Kempners in R 43 I/1283 , Bl. 314).

¹⁵ In einem 18seitigen Schreiben vom 27.1.23 trägt der REM dem RFin. noch einmal die volkswirtschaftliche Notwendigkeit größerer Meliorationsarbeiten vor und fügt in der Anlage eine Zusammenstellung aller Meliorationsprojekte bei (R 43 I/1284 , Bl. 3–20). Das RFin. beharrt aus finanziellen Gründen auf seinem ablehnenden Standpunkt, so daß diese Projekte unter Cuno keine wesent- liche Förderung erfahren.

Zitierhinweis

Nr. 10 Kabinettsitzung vom 4. Dezember 1922, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 26–30 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D10>